



LOURDES MORALES SANTIAGO
LAW OFFICE

ABOGADA-NOTARIO
URB. SAN FERNANDO
CALLE 2 A2
TOA ALTA, PR 00953
TEL./ FAX (787) 200-9814
lcda.lourdes.morales@gmail.com

Número

CUARENTA Y DOS (42)

COPIA CERTIFICADA

ESCRITURA DE:

**REVOCACIÓN DE TESTAMENTO ABIERTO Y
CONSTITUCIÓN NUEVO TESTAMENTO**

A FAVOR DE:

GREGORIO SIERRA VILLEGAS

En Toa Alta, Puerto Rico, a 2 de diciembre de 2022.



-----**ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y DOS (42)**-----

-----**REVOCACIÓN DE TESTAMENTO ABIERTO Y**-----

-----**CONSTITUCIÓN NUEVO TESTAMENTO**-----

-----En la Ciudad de Toa Alta, Isla de Puerto Rico, a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 pm).-----

-----**ANTE MÍ**-----

-----**LOURDES MORALES SANTIAGO**-----

-----Abogada y Notario Público de esta Isla, con residencia en Toa Alta y estudio abierto en la Urbanización San Fernando, Calle Dos (2) A Dos (A2), Toa Alta, Puerto Rico.-----

-----**COMPARECE**-----

-----**DE UNA SOLA PARTE: GREGORIO SIERRA VILLEGAS**, también conocido como GREGORIO SIERRA, y GOYO SIERRA, mayor de edad, soltero, retirado y vecino de Toa Baja, Puerto Rico, en adelante denominado “el Testador”, cuyos últimos cuatro dígitos del seguro social son uno nueve cuatro cero (XXX-XX-1940).-----

-----Como testigo instrumental, en unidad de acto de este otorgamiento rogado por el Testador, en adelante denominado “Testigo Instrumental”, el señor REY ALBERTO NAZARIO TORRES, mayor de edad, soltero, vendedor y vecino de Toa Baja, Puerto Rico, quien comparece a ruego del Testador por este no poder leer y escribir, razón por la cual, el Testador delega en el testigo instrumental, la lectura del presente testamento y que éste proceda a firmarlo por el Testador por este tener dificultad para firmar.-----

-----**DOY FE**-----

-----Por no conocer personalmente al Testador, de haberlo identificado a través de su licencia de conducir número tres dos ocho uno uno nueve (328119), expedida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cual contiene su foto, firma y me fue mostrada voluntariamente, y de haber identificado al Testigo Instrumental, rogado por el Testador por su



respectiva identificación, con número cuatro cero nueve uno ocho tres nueve (4091839) expedida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por sus dichos, del Testador y la Testigo Instrumental, doy fe de la mayoría de edad, estado civil, profesión y vecindad del Testador. -----

-----El Testigo Instrumental sabe leer y escribir, es mayor de edad, domiciliado en Puerto Rico, conoce personalmente al Testador, ve y entiende al Testador, y no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad absoluta o relativa para poder comparecer como testigo instrumental en el otorgamiento de este instrumento.-----

-----El Testador asegura que se encuentra en el libre uso de sus facultades y a mi juicio y el del Testigo Instrumental, tiene la capacidad legal para este otorgamiento y posee suficiente discernimiento para entender la finalidad, el contenido y la trascendencia del acto, lo cual Yo, la Notario, doy fe de haber corroborado plenamente y a satisfacción ante la plena lucidez del Testador y la forma en que este expone, verbaliza y ruega sus deseos y última voluntad.-----

-----El Testador manifiesta que es su deseo expresar su voluntad testamentaria y a tal fin, en forma clara, lucida y coherente, otorga este Testamento, sin que medie dolo, violencia, fraude ni otra causa de nulidad. En tal virtud, y en presencia del Testigo Instrumental, quien ve, lo oye hablar y le entiende perfectamente, el Testador manifiesta su última voluntad testamentaria y a tal fin, en forma clara y coherente, ordena su testamento en la forma siguiente, en unidad de acto y ante esta Notario.-----

-----**CLAÚSULAS TESTAMENTARIAS**-----

-----PRIMERO: El Testador manifiesta que nació Guaynabo, Puerto Rico el día dos (2) de mayo de mil novecientos veintiuno (1921) y que es hijo de Cosme Villegas y Avelina Sierra, ambos ya fallecidos. Cabe señalar que a pesar de que el Testador aparece inscrito con los apellidos invertidos, estos son los nombres correctos de sus padres, según lo expresa el Testador y corrobora el Testigo.-----



-----SEGUNDO: El Testador expresa que de sus primeras nupcias con Segunda Rodríguez, procreó dos (2) hijos, siendo estos WILLIAM SIERRA RODRÍGUEZ y CARMEN LYDIA SIERRA RODRÍGUEZ, y que esta última falleció sin haber procreado ni adoptado hijos. Expresa además el Testador que posteriormente contrajo matrimonio con Rosaura Nieves Candelaria, con quien nunca procreó o adoptó hijos y que esta falleció el cuatro (4) de junio de dos mil dieciséis (2016).-----

-----TERCERO: Que no existe ningún otro hijo del testador, ni legítimo ni natural que pueda sobrevivir al momento de su fallecimiento.-----

-----CUARTO: Que al momento de otorgar este Testamento el Testador declara que es soltero.-----

-----**REVOCACIÓN**-----

-----QUINTO: Declara el Testador que otorgó Testamento en el pasado, mediante la Escritura Número Ocho (8) sobre Testamento Abierto, otorgado el seis (6) de marzo de dos mil diecinueve (2019) a la una de la tarde (1:00 PM) en Guaynabo, Puerto Rico, ante el Notario Público Ángel Rafael Albizu Merced, inscrito al Registro General de Competencias Notariales bajo el número cero cinco uno siete guión dos siete cuatro (0517-274) el catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019). De igual forma, otorgó Escritura Número Tres (3) sobre Revocación y Testamento Abierto, otorgado el catorce (14) de mayo de dos mil veintidós (2022) a las dos de la tarde (2:00 PM) en Toa Baja, Puerto Rico, ante el Notario Público Diego Saiz Rubio, inscrito al Registro General de Competencias Notariales bajo el número cero cinco siete nueve guión tres tres uno (0579-331) el uno (1) de junio de dos veintidós (2022).-----

-----SEXTO: Que es deseo expreso del Testador y así lo reitera, el REVOCAR Y ANULAR los Testamentos antes mencionados, así como cualquier otro que hubiera podido otorgar o hacer de palabra o forma escrita. Ello por razón de que en los Testamentos arriba indicados desheredó a su hijo WILLIAM SIERRA RODRÍGUEZ .-----



-----DESHEREDACIÓN-----

-----SÉPTIMO: Que en el presente Testamento igualmente expresa claramente el Testador ante el Testigo Instrumental y ante mí, el Notario, reitera su deseo de DESHEREDAR nuevamente a su hijo WILLIAM SIERRA RODRÍGUEZ, en adelante “el Desheredado”, en la totalidad de su legítima, de conformidad a las justas causas para la desheredación de los hijos y descendientes establecidas en el Código Civil de Puerto Rico de dos mil veinte (2020), en su Artículo mil seiscientos treinta y cinco (1635). Manifiesta y especifica el Testador que las razones para tal DESHEREDACIÓN son que el Desheredado lo ha maltratado e injuriado gravemente de palabra, igualmente ha sido negligente en tomar a su cuidado al Testador en momentos de enfermedad, sin poder valerse este por sí mismo, no asistirlo en hospitalizaciones, operaciones, citas médicas y abandonarlo en su diario vivir, así como en fechas especiales tales como su cumpleaños, Acción de Gracias, Navidad, Día del Padre. Manifiesta el Testador que en ningún momento ha habido perdón ni reconciliación entre el Desheredado y el Testador. Reafirma el Testador, que esta decisión no es fruto del coraje, sino de la decisión madurada por tiempo, por considerar que las conducta del Desheredado arriba indicada para con su padre, el Testador, no han sido buenas ante él y ante Dios.-----

-----INSTITUCIÓN DE HEREDEROS-----

-----OCTAVO: Expresa el TESTADOR que teniendo la libertad de disponer plenamente de su herencia, por razón de que se encuentra soltero y habiendo desheredado por virtud del presente Testamento a su único hijo que le sobrevive, es su libre y voluntaria última voluntad el instituir y así instituye como su única y universal heredera, en la totalidad de su herencia, a saber legítima y libre disposición, a la señora FRANCISCA VÁZQUEZ TAVÁREZ, también conocida por el Testador con el apodo de Linda, a quien el Testador en gratitud y afecto considera y quiere como una hija, por haberle ésta demostrado grandes

atenciones, cuidados y afectos ante su enfermedad, hospitalización, operación, citas médicas, en su diario vivir y ocasiones especiales.-----

-----DESIGNACIÓN DE ALBACEA-----

-----NOVENO: El Testador nombra a FRANCISCA VÁZQUEZ TAVÁREZ, como ejecutora universal de su herencia, a quien ruega que acepte dicho cargo, quedando ésta facultada para realizar las funciones de albacea conferidas por la ley, como administrador y contador partidor, velando y cuidando por el fiel cumplimiento de su voluntad aquí expresada y relevándola de prestar fianza, concediéndole un periodo de (1) año en adición al término señalado por ley para que realice su encomienda. El Testador no dispone pago por su encargo. En adición a las facultades que le confiere el albacea el código civil, les otorga las siguientes:-----

----- (A) Tomar posesión de los bienes del caudal; cobrar sus rentas, productos y utilidades; inventariarlos para su liquidación, partición, división y adjudicación, incluyendo la utilización de los peritos, abogados, contadores, tasadores, corredores de bienes raíces y otros profesionales que estime convenientes, haciendo y gestionando lo necesario para dejar terminado su Testamento hasta que sean repartidos o adjudicados los bienes entre los herederos.-----

----- (B) Constituir, ceder, subrogar y aceptar hipotecas, servidumbres o gravámenes sobre los bienes del caudal. También a cancelar y extinguir cualquier obligación, hipoteca, servidumbre que existan sobre los bienes del caudal. El Testador además le concede autoridad para adquirir bienes para el caudal y para vender, transmitir o enajenar bienes muebles o inmuebles del caudal y obligaciones relacionadas con los bienes del caudal. El Testador consciente a que tales actos consten en el Registro de la Propiedad que corresponda.-----

----- (C) Cobrar cualquier suma adeudada al Testador, de reclamar judicial o extrajudicialmente cualquier derecho para beneficio del caudal de la Sucesión.-----





-----ACEPTACIÓN-----

-----El Testador declara y reitera que el presente Testamento es su última voluntad, y por el presente revoca y anula todo acto de última voluntad de palabra o por escrito o por cualquier clase con antelación al presente Testamento.-----

-----El Testador, conforme con todo lo expresado en esta escritura, se ratifica en todo lo en ella contenido y manifiesta ANTE MI, la Notario que la misma refleja fielmente su última voluntad.-----

-----ADVERTENCIAS-----

---Yo, la Notario doy fe de haber hecho las reservas y advertencias pertinentes de este otorgamiento, en específico, haberle indicado al Testador que de escribir la palabra NULO o CANCELADO sobre la faz de la copia certificada de este testamento no invalida o revoca el mismo y que el presente Testamento sólo puede ser revocado sobre las mismas solemnidades de otro testamento abierto. Igualmente, sobre el requisito de que la presente escritura sea presentada en el Registro de Poderes y Testamentos de la Oficina de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un término no mayor de veinticuatro horas (24) siguientes al otorgamiento.-----

-----OTORGAMIENTO-----

---Así ha otorgado su testamento el Testador ante esta Notario y el testigo instrumental anteriormente identificado, en unidad de acto, rogado de su propia y libre determinación.-----

-----LECTURA-----

-----Presente el Testador y el Testigo Instrumental anteriormente nombrado, Yo, el Notario procedo a la lectura íntegra de este instrumento público en voz alta.-----

----LEÍDA ESTA ESCRITURA en alta voz por mí, la Notario, doy fe de que por razón del Testador no poder leer y escribir ha designado al testigo instrumental arriba identificado, para que lea en voz alta la presente escritura por éste, lo cual así hace. Por lo tanto, se hace



constar que luego de haberse dado lectura a la presente escritura aquí establecida por parte del Notario suscribiente, el testigo instrumental, igualmente, dio lectura en voz alta nuevamente del presente Testamento, tomando conocimiento del mismo el Testador, POR LO QUE EL TESTADOR, manifiesta ante mí, la Notario y el testigo instrumental, quedar bien enterado y conforme, ratificándose en que todo lo escrito y leído es su postrer deseo, constituye su deliberado testamento, sin que haya necesidad de añadir, quitar o modificar frase ni concepto alguno.-----

-----Que por el TESTADOR, no poder firmar delega en el testigo instrumental arriba identificado para que firme por este el presente instrumento.-----

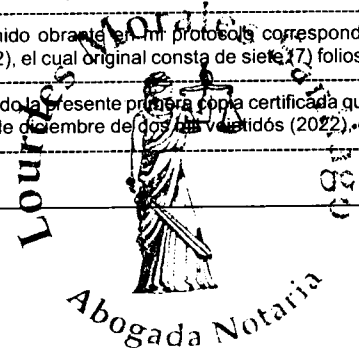
-----Doy fe que el testigo instrumental estampó sus iniciales en el margen izquierdo de todos los folios de esta escritura al igual que su firma al final de la misma, en representación del Testador. Asimismo, doy fe de que al Testador se le han tomado las huellas dactilares de sus dos (2) pulgares y las he colocado al margen de todos los folios y al final del presente testamento.-----

-----UNIDAD DE ACTO-----

---Yo, la Notario, Doy fe de que la lectura, otorgamiento, firma y autorización de este testamento se ha realizado en un solo acto y sin interrupción de clase alguna. Doy fe que en el otorgamiento de este testamento se ha cumplido con todos los requisitos y formalidades establecidos por las leyes, y luego de haberse hecho al Testador todas las debidas advertencias. Y de todo cuanto más afirmo o relato en esta escritura, Yo, la Notario, que firmo, signo, sello y rubrico, CERTIFICO Y DOY FE.-----

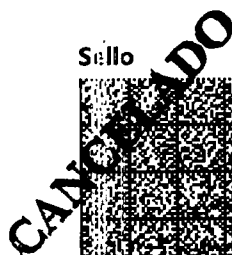
-----FIRMADO POR: GREGORIO SIERRA VILLEGAS Y REY ALBERTO NAZARIO TORRES.-----
 -----FIRMADO, SIGNADO, SELLADO Y RUBRICADO: Lourdes Morales Santiago-----
 -----Tiene adheridos y cancelados los correspondientes sellos de Rentas Internas y el del Impuesto Notarial del Colegio de Abogados de Puerto Rico, así como suscrita la firma al final y las iniciales del otorgante y el testigo en todos y cada uno de los folios de la escritura matriz.-----
 -----Corresponde bien y fielmente con el original de su contenido obrante en mi protocolo correspondiente al número CUARENTA Y DOS (42) del año dos mil veintidós (2022), el cual original consta de siete (7) folios, según el número y la fecha indicados, a lo cual me remito.-----
 -----En fe de lo cual y para GREGORIO SIERRA VILLEGAS, expido la presente primera copia certificada que firmo, signo, sello y rubrico en Toa Alta, Puerto Rico, hoy día dos (2) de diciembre del dos mil veintidós (2022), dejando nota de esto al margen de la escritura matriz. DOY FE.-----

Lourdes Morales Santiago





4021-03542779



Sello



5155
04/20/2022
\$1.00
Impuesto Notarial
E1004-2022-0420-25634382



4021-03542799



Sello



5120
04/20/2022
\$0.50
Sello de Rentas Internas
E1004-2022-0420-25634186